

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Hermann Mena, Ph.D.

**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

Considerando

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (...)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República, dispone: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (...)”;

Que, el artículo 351 de la Carta Magna establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, señala: “El Estado reconocerá a las universidades

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.”;

Que, las letras b) y e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establecen: “Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en:

(...) b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley;

(...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos;”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: “Créase la Universidad de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: “(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...);

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, establece: “(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; y, gestores externos a la institución de educación superior, que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la sociedad (...)

La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno”;

Que, el inciso séptimo de la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece: “(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno. (...);

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech (...);

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República del Ecuador designó a Agustín Albán, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 1126, de 14 de agosto de 2020, emitido por el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: “RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo el Estado ecuatoriano”;

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

Que, el artículo 9 del Decreto citado, dispone: “El estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Abg. Andrés Madero, Ministro del Trabajo, expide las “Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria” y dispone: “Artículo 1.- Del objeto.- El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19). “Artículo 3.- De la adopción de teletrabajo emergente.- A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente”;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Nro. 2020-18, del 23 de enero de 2020, Dr. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designa como miembros internos de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Juan Antonio Ruano Ortiz, Guillermo Machado Sotomayor y a María Fernanda Alvarado Ávila en calidad de Secretaria de la Comisión Gestora;

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar al PhD. Hermann Ernesto Mena Pazmiño, en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, las letras e) y p), del artículo 102, del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señalan: “Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades:

- e) Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, económicas y de talento humano de la institución, para lo cual emitirá las directrices de acuerdo con las políticas y lineamientos de Consejo Superior Universitario;
- p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional”;

Que, mediante Memorando Nro. UITEY-DPP-2020-0316-M, de 1 de agosto de 2020, el Director de Planificación e Inversión, señala: “Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, se realicen las gestiones correspondientes para la aprobación de la actualización del procedimiento de “Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo” el cual ha sido trabajado por la Dirección de Talento Humano y validado por la Dirección de Normativa”;

Que, a través de comentario inserto a través del Sistema de Gestión Documental Quipux,

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

de 27 de agosto de 2020, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: “por favor elaborar resolución”; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el procedimiento "Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo", solicitado mediante memorando Nro. UITEY-DPP-2020-0316-M, de 1 de agosto de 2020, por el Director de Planificación e Inversión, anexo a esta resolución, y por ello parte constitutiva de la misma.

Artículo 2.- Del cumplimiento de esta resolución encárguese en el ámbito de sus competencias a, la Dirección de Planificación e Inversión y a la Dirección de Talento Humano.

DISPOSICIÓN GENERAL

De la Notificación de la Presente Resolución encárguese a la Dirección de Planificación e Inversión.

La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción.

Comuníquese y Notifíquese.-

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0040-R

Urcuquí, 14 de septiembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hermann Segundo Mena Pazmiño
RECTOR

Referencias:

- UITEY-DPP-2020-0316-M

Anexos:

- Procedimiento
- uitey-dpp-2020-0316-m.pdf

Copia:

Señor Abogado
Edisón Mauricio Moya Guachamin
Director de Normativa

Señorita Psicóloga
Andrea Daniela Proaño Jaramillo
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 2

dr/em/ht



Firmado electrónicamente por:
**HERMANN SEGUNDO
MENA PAZMINO**